

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 718/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นางเล็ก บุญเรือน

จำเลย

นางเล็ก บุญเรือน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 221

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาผู้พิจารณาพิพากษาคดีนี้ในศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้ย้ายมาประจำอยู่ที่ศาลฎีกาสั่งอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4,38,74 ที่แก้ไขแล้ว ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 33,31แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้น เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด อนุญาตให้ฎีกา

พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้น เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด
อนุญาตให้ฎีกา

(อุไร คังคะเกตุ-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>